



PUTUSAN

Nomor 2082 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DIAN DWI RUSIYATI, bertempat tinggal di Desa Gumalar, RT 008, RW 001, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Waris Prabowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Waris Prabowo, S.H., & Rekan” berkantor di Perumahan Palm Asri I, Blok D.1, Nomor 24, Desa Pedagangan RT 06, RW 05, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **DIREKTUR PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk REGIONAL RETAIL COLLECTION & RECOVERY, REGIONAL VII/JAWA 2**, berkedudukan di Jalan Gelatik, Nomor 15-17, Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
2. **DIREKTUR PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk CABANG TEGAL SUDIRMAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 11, Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Hendra Wahyudi, selaku *Senior Vice President* Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini 1 dan 2 memberikan kuasa kepada, Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H., selaku *Team Leader Regional Legal Team* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Jawa 2, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkantor di Jalan Pemuda, Nomor 73, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 29 November 2022;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TEGAL**, berkedudukan di Jalan K.S. Tubun, Nomor 12, Randugunting, Kota Tegal, diwakili oleh Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Hariyanto, selaku Kepala KPKNL Tegal, dan kawan-kawan, Para Pegawai KPKNL Tegal, berkantor di Jalan K.S. Tubun, Nomor 12, Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/AGRARIA DAN TATA RUANG (BPN/ATR) KABUPATEN TEGAL di SLAWI**, berkedudukan di jalan A. Yani, Nomor 7, Slawi, Kabupaten Tegal, diwakili oleh Sutanta, A.Ptnh., S.H., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, berkantor di Jalan A. Yani, Nomor 7, Slawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2022;
- 3. LUHUR PRABOWO**, bertempat tinggal di Desa Gumalar, RT 008, RW 001, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;

Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I dan II dengan tetap masih membebankan kewajiban kepada Penggugat untuk melunasi sebesar Rp352.194.714,08 adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp352.194.714,08 (tiga ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat belas koma nol delapan rupiah) serta kerugian imateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Turut Tergugat I, II dan III untuk tunduk dan patuh atas keputusan ini;
6. Menyatakan secara hukum keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun timbul banding maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:



Eksepsi Tergugat I dan II:

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi *persona standi in judicio*;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tegal telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tgl., tanggal 30 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Turut Tergugat I sepanjang mengenai *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.262.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 246/PDT/2023/PT SMG, tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 246/PDT/2023/PT SMG *juncto* Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tgl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi;
3. Menetapkan secara hukum membatalkan Putusan Perkara Nomor 246/PDT/2023 PT SMG *juncto* Putusan Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Tgl., yang dimohonkan kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 24 Agustus 2023, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 11 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 24 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tegal sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa karena ternyata esensi petitum gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak ada dalil yang menyatakan dan menyebutkan bahwa tindakan mana



yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Turut Tergugat I, namun pada faktanya dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa karena posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung, gugatan menjadi kabur lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIAN DWI RUSIYATI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIAN DWI RUSIYATI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2082 K/Pdt/2024